

編章節條文

法規名稱：醫療法 ☐ EN

法規類別：行政 > 衛生福利部 > 醫事目

第二章 醫療機構

- 第 12 條 1 醫療機構設有病房收治病人者為醫院，僅應門診者為診所；非以直接診治病人為目的而辦理醫療業務之機構為其他醫療機構。
- 2 前項診所得設置九張以下之觀察病床；婦產科診所，得依醫療業務需要設置十張以下產科病床。
- 3 醫療機構之類別與各類醫療機構應設置之服務設施、人員及診療科別設置條件等之設置標準，由中央主管機關定之。
- 第 13 條 二家以上診所得於同一場所設置為聯合診所，使用共同設施，分別執行門診業務；其管理辦法，由中央衛生主管機關定之。
- 第 14 條 1 醫院之設立或擴充，應經主管機關許可後，始得依建築法有關規定申請建築執照；其設立分院者，亦同。
- 2 前項醫院設立或擴充之許可，其申請人之資格、審查程序及基準、限制條件、撤銷、廢止及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
- 第 15 條 1 醫療機構之開業，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關申請核准登記，經發給開業執照，始得為之；其登記事項如有變更，應於事實發生之日起三十日內辦理變更登記。
- 2 前項開業申請，其申請人之資格、申請程序、應檢具文件及其他應遵行之事項，由中央主管機關定之。
- 第 16 條 私立醫療機構達中央主管機關公告一定規模以上者，應改以醫療法人型態設立。
- 第 17 條 1 醫療機構名稱之使用、變更，應以所在地直轄市、縣（市）主管機關核准者為限；其名稱使用、變更原則，由中央主管機關定之。
- 2 非醫療機構，不得使用醫療機構或類似醫療機構之名稱。
- 第 18 條 1 醫療機構應置負責醫師一人，對其機構醫療業務，負督導責任。私立醫療機構，並以其申請人為負責醫師。
- 2 前項負責醫師，以在中央主管機關指定之醫院、診所接受二年以上之醫師訓練並取得證明文件者為限。

- 第 19 條 1 負責醫師因故不能執行業務，應指定合於負責醫師資格之醫師代理。代理期間超過四十五日者，應由被代理醫師報請原發開業執照機關備查。
- 2 前項代理期間，不得逾一年。
- 第 20 條 醫療機構應將其開業執照、診療時間及其他有關診療事項揭示於明顯處所。
- 第 21 條 醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣（市）主管機關核定之。
- 第 22 條 1 醫療機構收取醫療費用，應開給載明收費項目及金額之收據。
- 2 醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費。
- 第 23 條 1 醫療機構歇業、停業時，應於事實發生後三十日內，報請原發開業執照機關備查。
- 2 前項停業之期間，以一年為限；逾一年者，應於屆至日起三十日內辦理歇業。
- 3 醫療機構未依前項規定辦理歇業時，主管機關得逕予歇業。
- 4 醫療機構遷移者，準用關於設立及開業之規定。
- 5 醫療機構復業時，準用關於開業之規定。
- 第 24 條 1 醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。
- 2 為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。
- 3 醫療機構應採必要措施，以確保醫事人員執行醫療業務時之安全。
- 4 違反第二項規定者，警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。
- 5 中央主管機關應建立通報機制，定期公告醫療機構受有第二項情事之內容及最終結果。
- 第 25 條 1 醫院除其建築構造、設備應具備防火、避難等必要之設施外，並應建立緊急災害應變措施。
- 2 前項緊急災害應變措施及檢查辦法，由中央主管機關定之。
- 第 26 條 醫療機構應依法令規定或依主管機關之通知，提出報告，並接受主管機關對其人員配置、設備、醫療收費、醫療作業、衛生安全、診療紀錄等之檢查及資料蒐集。
- 第 27 條 1 於重大災害發生時，醫療機構應遵從主管機關指揮、派遣，提供醫療服務及協助辦理公共衛生，不得規避、妨礙或拒絕。
- 2 醫療機構依前項規定提供服務或協助所生之費用或損失，主管機關應酌予補償。
- 第 28 條 中央主管機關應辦理醫院評鑑。直轄市、縣（市）主管機關對轄區內醫療機構業務，應定期實施督導考核。

- 第 29 條
- 1 公立醫院得邀請當地社會人士組成營運諮詢委員會，就加強地區醫療服務，提供意見。
 - 2 公立醫院應提撥年度醫療收入扣除費用後餘額之百分之十以上，辦理有關研究發展、人才培訓、健康教育、醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項。